ENSEIGNEMENT PAROISSIAL • DROIT ET VIE CHRÉTIENNE

Droit d'héritage et droit coutumier

Ce que dit vraiment la loi ivoirienne sur la succession et pourquoi la coutume ne peut plus l'emporter

Support de l'intervenant • Séance d'une heure • Tout public

Le message central de cet enseignement

En Côte d'Ivoire, la succession d'une personne décédée est réglée par la loi, et non par la coutume. La veuve ou le veuf civilement marié hérite. Les filles héritent comme les garçons. Les enfants nés hors mariage dont la filiation est établie héritent comme les autres. Le neveu, l'oncle ou le chef de famille n'ont aucun droit de s'emparer des biens lorsque le défunt laisse des enfants ou un conjoint.

Pour protéger sa famille, le chrétien avisé se marie civilement, fait établir la filiation de ses enfants et rédige, s'il le souhaite, un testament conforme à la loi.

Textes de référence

- Loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions (JORCI du 16 juillet 2019), ci-après « loi sur les successions ».
- Loi n° 2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités (donations et testaments), ci-après « loi sur les libéralités ».
- Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage et loi n° 2019-571 du 26 juin 2019 relative à la filiation.
- Loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses, article 1er (texte historique de la suppression des coutumes, aujourd'hui abrogé).

Déroulé de la séance

Ce support est conçu pour un enseignement d'une heure devant des paroissiens non juristes. Les encadrés « À dire » proposent des formulations simples. Les références d'articles permettent à l'intervenant de répondre avec précision si un auditeur demande d'où vient la règle.

Temps	Séquence	Objectif
5 min	Introduction	Poser la question et montrer qu'elle touche chaque famille
10 min	Partie I. Deux logiques face à face	Comprendre la coutume et la logique de la loi
20 min	Partie II. Ce que dit la loi aujourd'hui	Connaître les règles exactes de la succession
15 min	Partie III. Mise en pratique	Cas concrets, idées reçues, démarches
10 min	Questions et conclusion	Répondre, exhorter, remettre la fiche mémo

Conseils à l'intervenant

- Parler de situations vécues sans citer de personnes reconnaissables dans l'assemblée. Le sujet réveille souvent des blessures (veuves dépouillées, enfants chassés de la maison familiale).
- Respecter les cultures sans les mépriser. La coutume avait sa cohérence. L'enseignement montre seulement qu'elle n'a plus force obligatoire en matière de succession et qu'elle ne peut écarter les droits que la loi accorde.
- Ne pas donner de consultation individuelle en public. Pour un dossier précis, orienter vers un notaire, un avocat ou le greffe du tribunal.
- Rappeler que les chiffres donnés (un quart, trois quarts, la moitié) sont ceux de la loi, et non des usages ou des estimations.

Introduction (5 minutes)

Chacun connaît une histoire de ce genre. Un homme meurt. Avant même la fin des funérailles, des parents arrivent, réclament les clés de la maison, les documents de la voiture, les papiers de la plantation. La veuve est priée de « retourner chez ses parents ». Les enfants, surtout les filles, sont écartés. On invoque la coutume, « chez nous, c'est comme ça ».

La question posée ce jour est simple. Lorsqu'un Ivoirien décède, qui décide du sort de ses biens, la coutume ou la loi ? La réponse du droit ivoirien est nette depuis 1964 et elle a été renforcée en 2019 et 2020. C'est la loi qui décide.

À dire

« Nous ne sommes pas ici pour juger nos traditions, mais pour savoir ce que dit la loi de notre pays, afin que personne parmi nous ne soit dépouillé par ignorance, et que personne ne dépouille son prochain en croyant avoir raison. »

La Bible elle-même rapporte un débat d'héritage. Les cinq filles de Tselophchad, dont le père était mort sans fils, vinrent demander leur part, et l'Éternel leur donna raison (Nombres 27, versets 1 à 11). L'Apôtre Jacques rappelle que la religion pure consiste notamment à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions (Jacques 1, verset 27).

Partie I. Deux logiques face à face (10 minutes)

A. La logique coutumière de l'héritage

Il n'existe pas une seule coutume ivoirienne, mais une grande diversité de traditions selon les peuples. La présentation qui suit décrit des tendances générales, à nuancer selon chaque région. Elle n'a pas pour objet de décrire le droit applicable, mais de comprendre d'où viennent les pratiques encore observées.

1. Les biens appartiennent au lignage plus qu'à l'individu

Dans la conception coutumière, la terre et les biens importants sont souvent considérés comme le patrimoine du lignage, transmis d'une génération à l'autre. L'héritier désigné est moins un propriétaire qu'un gardien chargé de gérer pour le compte de la famille élargie. La famille, au sens coutumier, dépasse largement le couple et ses enfants.

2. Deux grands systèmes de transmission

- **Le système matrilinéaire**, répandu notamment chez les peuples akan (Baoulé, Agni, Abron, Nzima, entre autres). Les biens se transmettent par la lignée de la mère. L'héritier est traditionnellement le frère utérin du défunt ou le fils de sa sœur (le neveu utérin). Les propres enfants du défunt, considérés comme appartenant au lignage de leur mère, en sont écartés.
- **Le système patrilinéaire**, répandu notamment dans les aires krou, mandé et gur. Les biens se transmettent par la lignée du père, le plus souvent aux fils ou aux frères du défunt, avec une préférence fréquente pour l'aîné.

3. Les conséquences pour la veuve et les filles

- La veuve n'est généralement pas héritière, puisqu'elle n'appartient pas au lignage du mari. Dans certaines pratiques, elle a pu être considérée comme faisant elle-même partie de l'héritage (lévirat, remariage avec un parent du défunt).
- Les filles sont souvent exclues de la terre, au motif qu'elles se marieront et « partiront » dans une autre famille.
- Les rites de veuvage peuvent imposer à la veuve des épreuves longues ou humiliantes, parfois accompagnées de soupçons sur la cause du décès.

Il serait injuste de ne voir dans la coutume que des abus. Elle assurait, dans une société rurale et communautaire, la continuité du lignage, la prise en charge des orphelins par la famille élargie et la conservation de la terre. Mais la société a changé. Le couple travaille, achète, construit ensemble. Appliquer la logique lignagère à la maison bâtie par un couple à Abidjan ou à l'épargne d'un salarié

conduit trop souvent à dépouiller ceux qui ont réellement partagé la vie du défunt.

B. La logique du droit écrit ivoirien

Le législateur ivoirien a fait, dès l'indépendance, un choix clair. Les lois du 7 octobre 1964 sur la famille ont unifié le droit pour tous les Ivoiriens, quelle que soit leur ethnie ou leur religion. Ce choix repose sur trois idées.

- **La famille protégée par la loi est d'abord la famille nucléaire**, c'est-à-dire le conjoint et les enfants. Les autres parents ne viennent qu'après eux.
- **L'égalité entre les héritiers**. Ni le sexe, ni l'ordre de naissance, ni le fait d'être né hors mariage ne modifient la part d'un enfant (article 28 de la loi sur les successions).
- **La sécurité juridique**. La même règle s'applique à tous, elle est écrite, elle peut être connue à l'avance et elle est sanctionnée par le juge.

C. Tableau comparatif

Question	Dans de nombreuses coutumes	En droit ivoirien positif
Qui fixe la règle ?	La tradition du lignage, variable selon les peuples	La loi, identique pour tous les Ivoiriens (art. 3 loi sur les successions)
Qui hérite en premier ?	Le neveu utérin, le frère ou le fils aîné selon le système	Les enfants et le conjoint survivant (art. 26)
La veuve ou le veuf	Souvent exclu, parfois « hérité »	Héritier à part entière s'il est marié civilement (art. 26, 27 et 36)
Les filles	Souvent exclues de la terre	Mêmes droits que les fils (art. 28)
Enfants nés hors mariage	Statut variable	Mêmes droits si la filiation est établie (art. 28)
Volonté du défunt	Peu prise en compte	Testament valable dans la limite de la quotité disponible (loi sur les libéralités, art. 14)
En cas de conflit	Conseil de famille, chefferie	Tribunal du lieu d'ouverture de la succession (art. 5 et 12)

Partie II. Ce que dit la loi aujourd'hui (20 minutes)

A. La loi l'emporte sur la coutume

Le principe a été posé par l'article 1er de la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964. Selon ce texte, à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles lois sur la famille, *« les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d'avoir effet, dans les matières qui sont l'objet desdites lois »*. Les successions faisaient partie de ces matières.

Les lois de 2019 et 2020 ont remplacé les textes de 1964, sans revenir sur ce choix. L'article 3 de la loi sur les successions dispose que *« l'ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les présentes dispositions. A leur défaut, les biens passent à l'Etat »*. Autrement dit, la loi définit seule qui hérite. S'il n'y a aucun héritier légal, ce n'est pas le lignage qui recueille les biens, c'est l'État.

> **Conséquence pratique**
>
> Une décision prise par un conseil de famille ou une chefferie qui attribue les biens du défunt à une autre personne que les héritiers légaux n'a aucune valeur juridique contre eux. Les héritiers peuvent saisir le tribunal, notamment par l'action en partage ou l'action en pétition d'hérédité, qui relèvent du juge du dernier domicile du défunt (art. 5).

La loi va jusqu'à protéger les héritiers contre les coutumes étrangères. Lorsqu'une même succession est partagée entre cohéritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Côte d'Ivoire une portion égale à la valeur des biens situés à l'étranger dont ils seraient exclus *« en vertu des lois et coutumes locales »* (art. 5, alinéa 3).

B. Quand et où s'ouvre la succession ?

- La succession s'ouvre par la mort, ou par le jugement déclaratif de décès en cas d'absence ou de disparition (art. 1 et 2).
- Elle s'ouvre au dernier domicile du défunt, ou à défaut à sa dernière résidence (art. 5).
- Les héritiers sont saisis de plein droit, c'est-à-dire qu'ils deviennent titulaires des biens et des dettes dès le décès, sans attendre l'autorisation de quiconque (art. 4).
- La qualité d'héritier est constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d'ouverture de la succession (art. 12). C'est le document couramment appelé jugement d'hérédité.
- Pour succéder, il faut exister au moment du décès. L'enfant déjà conçu hérite s'il naît vivant (art. 7).

C. Qui hérite et pour quelle part ?

La loi appelle à la succession *« les enfants et autres descendants du défunt, ses ascendants, ses parents collatéraux et son conjoint survivant »* (art. 11), dans un ordre précis fixé par les articles 26 et 27. Le tableau ci-dessous résume ces règles, en l'absence de testament.

Le défunt laisse	Conjoint	Enfants	Père et mère	Frères et sœurs	Texte
Un conjoint et des enfants	1/4	3/4	rien	rien	art. 26 al. 1
Des enfants, sans conjoint		tout	rien	rien	art. 26 al. 2
Un conjoint et ses père et mère, sans enfant	1/2		1/2	rien	art. 27 al. 1
Père et mère, frères et sœurs, sans conjoint ni enfant			1/2	1/2	art. 27 al. 2
Un conjoint, des frères et sœurs, sans père ni mère ni enfant	1/2			1/2	art. 27 al. 3
Seulement des frères et sœurs				tout	art. 27 al. 4
Seulement ses père et mère			tout		art. 27 al. 5
Seulement un conjoint (ni enfant, ni père et mère, ni frère et sœur)	tout				art. 27 al. 6
Aucun de ces parents	Autres ascendants et collatéraux jusqu'au 6e degré, puis l'État				art. 27 al. 7, art. 3 et 35

Trois précisions sont indispensables pour bien lire ce tableau.

- **La représentation.** Si un enfant du défunt est mort avant lui, ses propres enfants (les petits-enfants du défunt) prennent sa place et se partagent sa part (art. 20, 21 et 24). Il en va de même pour les enfants d'un frère ou d'une sœur prédécédé (art. 23). C'est seulement à ce titre qu'un neveu peut hériter de son oncle, et uniquement quand les frères et sœurs sont appelés.
- **Le partage entre enfants se fait par parts égales** (art. 28). Avec un conjoint et trois enfants, chaque enfant reçoit donc un quart de la succession (le tiers des trois quarts).
- **Les collatéraux au-delà du sixième degré n'héritent pas** (art. 35). Les cousins germains sont au quatrième degré (art. 19).

> **À dire**
>
> « Lorsque le défunt laisse des enfants, ni ses frères, ni ses sœurs, ni ses neveux, ni ses parents ne reçoivent quoi que ce soit au titre de la loi. Tout revient aux enfants et au conjoint survivant. La famille élargie peut aider, conseiller, consoler, mais elle n'a pas le droit de prendre. »

D. Le conjoint survivant, grande innovation de 2019

Sous l'ancienne loi n° 64-379 du 7 octobre 1964, le conjoint survivant était écarté de la succession dès lors que le défunt laissait des enfants, des père et mère ou des frères et sœurs, et il venait après des parents éloignés. La loi de 2019 a profondément changé cette situation.

- En présence d'enfants, le conjoint reçoit **un quart** de la succession, en pleine propriété (art. 26).

- En l'absence d'enfants, il reçoit **la moitié**, en concours avec les père et mère ou, à défaut, avec les frères et sœurs (art. 27).
- Il reçoit **la totalité** s'il n'y a ni enfant, ni père et mère, ni frère et sœur (art. 27, alinéa 6).
- Il peut demander l'**attribution préférentielle**, sur estimation d'expert, de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui servait d'habitation aux époux, ou du droit au bail du logement (art. 103). Si la valeur du bien dépasse sa part, l'inégalité se compense par un retour en argent ou en rente au profit des cohéritiers (art. 93).

Les conditions à remplir

- **Être marié civilement.** L'article 14 de la loi relative au mariage dispose que *« seul le mariage célébré par un officier de l'état civil a des effets légaux »*. Le mariage seulement coutumier ou seulement religieux ne fait pas du survivant un conjoint au sens de la loi sur les successions.
- **Ne pas être séparé de corps** par un jugement passé en force de chose jugée (art. 36, alinéa 2). Le divorce, qui dissout le mariage, fait évidemment perdre la qualité de conjoint.
- **Ne pas être indigne** de succéder (art. 9 et 10, voir plus loin).

> **Point d'attention pour l'Église**
>
> La bénédiction nuptiale ne remplace pas le mariage civil. Un couple uni seulement à l'église ou selon la coutume n'est pas marié aux yeux de la loi. Au décès de l'un, l'autre n'hérite pas en qualité de conjoint, même après trente ans de vie commune. Encourager les couples à régulariser leur union à la mairie est un acte de protection concrète des veuves.

Le cas de la polygamie

La loi ivoirienne est monogamique. *« Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent »* (art. 3 de la loi relative au mariage). Il n'existe donc, en principe, qu'un seul conjoint survivant. La seule exception concerne les mariages polygamiques contractés avant la loi de 1964 sur le mariage et déclarés dans les conditions prévues à l'époque. Dans ce cas, chacune des coépouses survivantes a droit à une fraction égale de la part du conjoint survivant (art. 134 de la loi sur les successions). Les autres compagnes n'ont pas de droit successoral, mais leurs enfants héritent si leur filiation est établie.

Ne pas confondre régime matrimonial et succession

La masse successorale ne comprend que les biens et droits appartenant au défunt (art. 13). Avant de partager la succession, il faut donc déterminer, selon le régime matrimonial des époux, quels biens appartiennent en propre au survivant. Ces biens ne sont pas à partager. Le conjoint reprend ce qui lui revient au titre du régime matrimonial, puis il hérite de sa part sur les biens du défunt.

E. Les enfants, tous égaux

L'article 28 de la loi sur les successions est sans doute le texte le plus important face à la coutume. Il dispose que *« les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père, mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture et encore qu'ils soient issus de différents mariages ou nés hors mariage »*.

- **Sans distinction de sexe.** La fille hérite autant que le fils, y compris des terres et des plantations.
- **Sans primogéniture.** L'aîné n'a pas plus de droits que le cadet.

- **Issus de différents mariages.** Les enfants d'un premier mariage et ceux d'un second ont les mêmes droits.
- **Nés hors mariage.** Ils héritent à égalité, à condition que leur filiation soit juridiquement établie. À l'égard de la mère, elle résulte en principe de la naissance. À l'égard du père, elle ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement (art. 19 de la loi relative à la filiation).

> **À dire**
>
> « Un père responsable reconnaît ses enfants à l'état civil. Un enfant non reconnu risque de ne rien recevoir à la mort de son père, ou de devoir engager un procès pour faire établir sa filiation. »

F. Le testament et ses limites

Chacun peut organiser sa succession par testament, mais la loi protège certains proches par une **réserve**, c'est-à-dire une part des biens dont on ne peut pas les priver. Ce qui reste libre s'appelle la **quotité disponible**.

Le défunt laisse	Part dont il peut disposer librement	Texte
Des enfants ou descendants	Un quart (1/4) des biens	Loi sur les libéralités, art. 14 al. 1
Pas d'enfant, mais des ascendants, un conjoint, des frères et sœurs ou leurs descendants	La moitié (1/2) des biens	art. 14 al. 2
Aucun de ces héritiers	La totalité des biens	art. 15

- Les donations et legs qui dépassent la quotité disponible ne sont pas nuls, mais **réductibles**. Les héritiers réservataires peuvent demander leur réduction à l'ouverture de la succession (art. 18 et 19 de la loi sur les libéralités).
- La quotité disponible peut être donnée à un enfant, au conjoint, à un tiers, à une œuvre (art. 17). C'est par ce moyen qu'une personne peut avantager un proche ou faire un legs à son église.
- Pour tester, il faut être sain d'esprit et majeur ou mineur émancipé (art. 8).
- Un testament ne peut être fait par deux personnes dans le même acte (art. 61). Chaque époux fait donc le sien.

Les trois formes de testament (art. 62 à 70 de la loi sur les libéralités)

- **Le testament olographe**, le plus simple et gratuit. Il n'est valable que s'il est *« écrit en entier, daté et signé de la main du testateur »* (art. 63). Un texte dactylographié et seulement signé n'est pas un testament olographe valable.
- **Le testament par acte public**, dicté par le testateur à un ou deux notaires (art. 64 à 67). Il offre la meilleure sécurité et convient à celui qui ne sait pas écrire.
- **Le testament mystique**, remis clos et scellé au notaire en présence de deux témoins (art. 68). Il est interdit à ceux qui ne savent ou ne peuvent lire (art. 69).

Les formalités doivent être respectées à peine de nullité (art. 73). Il est prudent de conserver le testament olographe en lieu sûr ou de le déposer chez un notaire, et d'informer une personne de confiance de son existence.

Règle d'éthique qui concerne directement les pasteurs

L'article 13 de la loi sur les libéralités interdit aux médecins, pharmaciens et personnels soignants qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt de bénéficier des donations ou legs qu'elle a faits en leur faveur pendant cette maladie. *« La même interdiction s'applique également aux ministres de culte et aux notaires. »* Ces libéralités sont nulles.

Un ministre du culte qui accompagne spirituellement un fidèle mourant ne peut donc pas recevoir de lui, à titre personnel, un don ou un legs fait pendant cette dernière maladie. Cette règle protège la liberté du mourant et la réputation de l'Église.

G. Les règles qui protègent contre les abus

1. L'indignité successorale

Est indigne de succéder celui qui a été condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ou lui avoir porté des coups mortels. Peut en outre être déclaré indigne celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, délits ou injures graves, ou qui a gravement porté atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts patrimoniaux ou à ceux de sa famille (art. 9). L'indignité est personnelle et les enfants de l'indigne héritent à sa place (art. 10). Le pardon accordé par le défunt fait cesser l'indignité (art. 9).

En dehors de l'indignité décidée selon la loi, personne ne peut être « déshérité » de sa réserve, ni par la famille, ni par une décision coutumière.

2. Le recel successoral

Les héritiers qui ont diverti ou recelé des biens de la succession, par exemple en cachant de l'argent, des titres ou des objets de valeur, demeurent héritiers purs et simples et ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés (art. 60). Celui qui cache perd donc sa part sur ce qu'il a caché.

3. Le choix de l'héritier face aux dettes

- Nul n'est tenu d'accepter une succession (art. 47). L'héritier peut accepter purement et simplement, accepter sous bénéfice d'inventaire, ou renoncer (art. 46 et 53).
- L'acceptation sous bénéfice d'inventaire limite le paiement des dettes à la valeur des biens recueillis (art. 65). Elle est déclarée au greffe du tribunal (art. 61).
- La renonciation ne se présume pas. Elle se fait au greffe du tribunal du lieu d'ouverture de la succession (art. 53).
- La faculté d'accepter ou de renoncer se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé avoir accepté (art. 42).
- Payer les funérailles ou une dette urgente avec les fonds du défunt ne vaut pas acceptation de la succession (art. 50).

4. L'administration et le partage

- Les héritiers choisissent parmi eux un ou plusieurs administrateurs. En cas de désaccord, le président du tribunal en désigne un (art. 66). L'administrateur doit rendre compte (art. 67).
- *« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision »* et le partage peut toujours être demandé (art. 82). Toute liquidation et tout partage commencent par un inventaire (art. 84).

- Si des héritiers sont mineurs ou majeurs protégés, le partage fait par un notaire, un commissaire de justice ou un expert doit être homologué par le tribunal (art. 100).
- Un enfant ou un héritier qui travaillait avec le défunt dans son exploitation agricole, artisanale ou commerciale peut demander à se la faire attribuer (art. 103). Celui qui y a travaillé sans salaire peut réclamer une créance de salaire différé (art. 107).

5. La terre rurale

La terre est souvent au cœur des conflits. La loi sur les successions prévoit que seuls les héritiers susceptibles de faire valoir eux-mêmes les droits d'usage du sol que détenait le défunt peuvent prétendre à leur attribution (art. 104). Ces droits sont partagés entre eux si leur étendue le permet, à défaut ils sont attribués par tirage au sort (art. 105), et les autres cohéritiers ne peuvent prétendre à une soulte que dans les cas prévus par l'article 106. Ce critère d'exploitation personnelle ne distingue ni le sexe, ni l'âge, ni l'appartenance à un lignage. Une fille qui exploite ou peut exploiter la terre a les mêmes droits que ses frères. Par ailleurs, les terres du domaine foncier rural relèvent aussi de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, qui organise la constatation des droits coutumiers par le certificat foncier, puis l'immatriculation. Pour un litige foncier précis, un conseil spécialisé est indispensable.

Partie III. Mise en pratique (15 minutes)

A. Cinq situations concrètes

L'intervenant peut lire la situation, laisser l'assemblée répondre, puis donner la solution. Les noms sont fictifs.

Cas 1. La maison réclamée par le neveu

Monsieur Kouadio, marié civilement, décède sans testament. Il laisse son épouse et trois enfants, dont deux filles. Son neveu, fils de sa sœur, réclame la maison familiale et la plantation « selon la coutume ».

> **Solution**
>
> Le neveu n'est pas héritier. En présence d'enfants et d'un conjoint, la succession est dévolue pour un quart à l'épouse et pour trois quarts aux enfants (art. 26). Les trois enfants se partagent ces trois quarts à égalité, filles comprises (art. 28), soit un quart de la succession chacun. L'épouse peut demander l'attribution préférentielle de la maison qui servait d'habitation au couple (art. 103). Si le neveu s'empare des biens, les héritiers peuvent saisir le tribunal du dernier domicile du défunt (art. 5), et, selon les faits, déposer plainte.

Cas 2. Vingt ans de vie commune sans mariage civil

Madame Aya a vécu vingt ans avec Monsieur Tra. Ils ont eu une bénédiction à l'église et la cérémonie coutumière, mais jamais de mariage à la mairie. Il décède en laissant deux enfants qu'il a reconnus.

Solution

Juridiquement, Madame Aya n'est pas conjointe survivante, car seul le mariage célébré par l'officier de l'état civil a des effets légaux (art. 14 de la loi relative au mariage). Elle n'a pas de droit successoral. Les deux enfants, dont la filiation est établie par reconnaissance, recueillent toute la succession (art. 26, alinéa 2). Le défunt aurait pu la protéger en l'épousant civilement ou en lui léguant par testament jusqu'à un quart de ses biens (art. 14 de la loi sur les libéralités).

Cas 3. La fille écartée de la plantation

À la mort de leur père, veuf, les trois fils de Monsieur Yao se partagent sa plantation de cacao et expliquent à leur sœur qu'« une femme n'hérite pas de la terre ».

Solution

Cette affirmation est contraire à la loi. Les enfants héritent sans distinction de sexe (art. 28). La sœur a droit à un quart de la succession. Pour les droits d'usage du sol, le critère légal est la capacité de les exercer soi-même (art. 104), et non le sexe. Elle peut demander le partage judiciaire (art. 82 et 88). Si la plantation a été partagée sans elle, le partage peut être contesté.

Cas 4. Un couple sans enfant

Monsieur et Madame Konan, mariés civilement, n'ont pas d'enfant. Monsieur Konan décède. Ses père et mère sont vivants, ainsi que quatre frères et sœurs.

Solution

La moitié de la succession revient aux père et mère et l'autre moitié à l'épouse (art. 27, alinéa 1). Les frères et sœurs ne reçoivent rien dans cette configuration. Si les parents avaient déjà été décédés, la moitié serait revenue à l'épouse et l'autre moitié aux frères et sœurs (art. 27, alinéa 3).

Cas 5. Le legs à l'église et au pasteur

Madame Brou, veuve avec deux enfants, souhaite laisser une partie de ses biens à son église. Pendant sa dernière maladie, elle rédige aussi un papier donnant sa voiture au pasteur qui la visite chaque semaine.

Solution

Ayant des enfants, elle peut disposer librement d'un quart de ses biens (art. 14 de la loi sur les libéralités), par exemple au profit de son église. Il faut toutefois vérifier la capacité juridique de l'église à recevoir un legs. Si elle est une association d'utilité publique, la libéralité doit être autorisée par l'autorité de tutelle et être exempte de charge ou de condition (art. 12). Le don de la voiture au pasteur, fait pendant la maladie dont elle meurt, est nul (art. 13). Pour être valable, son testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de sa main (art. 63).

B. Vrai ou faux ? Les idées reçues

Affirmation	Réponse	Explication
« Chez nous, c'est le neveu qui hérite. »	Faux	Le neveu n'hérite qu'en représentation d'un frère ou d'une sœur prédécédé, quand les frères et sœurs sont appelés (art. 23 et 27).
« Les filles n'héritent pas de la terre. »	Faux	Aucune distinction de sexe (art. 28).
« Le fils aîné prend tout. »	Faux	Aucune primogéniture, partage à parts égales (art. 28).
« La veuve fait partie de l'héritage. »	Faux	Le décès dissout le mariage (art. 103 loi sur le mariage). La veuve est héritière, et tout mariage exige son consentement personnel (art. 4 et 5).
« Mariés à l'église, nous héritons l'un de l'autre. »	Faux	Seul le mariage civil a des effets légaux (art. 14 loi sur le mariage).
« Les enfants nés hors mariage n'ont droit à rien. »	Faux	Ils héritent à égalité si leur filiation est établie (art. 28).
« Un testament doit obligatoirement passer chez le notaire. »	Faux	Le testament olographe, écrit, daté et signé de la main, est valable (art. 63).
« Je peux tout léguer à qui je veux. »	Faux si l'on a des enfants	Avec des enfants, la part libre est limitée au quart (art. 14 loi sur les libéralités).
« Si j'hérite, je dois payer toutes les dettes du défunt. »	Pas forcément	L'héritier peut accepter sous bénéfice d'inventaire ou renoncer (art. 46, 53 et 65).
« Le conjoint n'hérite que s'il n'y a pas d'enfant. »	Faux depuis 2019	Il reçoit un quart en présence d'enfants (art. 26).

C. Les démarches après un décès

L'ordre suivant est indicatif. Les pièces exactes et les frais doivent être vérifiés auprès du greffe ou d'un notaire.

1. Faire déclarer le décès à l'état civil et obtenir des copies de l'acte de décès.

2. Rassembler les pièces d'état civil (acte de mariage, actes de naissance des enfants) et rechercher un éventuel testament.
3. Protéger les biens. Les actes conservatoires, comme le paiement des funérailles ou la mise à l'abri des documents, ne valent pas acceptation (art. 50). Tout héritier peut demander l'apposition des scellés (art. 85).
4. Obtenir le jugement constatant la qualité d'héritier auprès du tribunal du dernier domicile du défunt (art. 5 et 12).
5. Désigner un ou plusieurs administrateurs, à défaut d'accord demander une désignation au président du tribunal (art. 66).
6. Dresser l'inventaire, liquider le régime matrimonial, régler les dettes (art. 84 et 108).
7. Partager à l'amiable devant notaire ou, en cas de désaccord, demander le partage judiciaire (art. 84 et 88). En présence de mineurs, l'homologation du tribunal est requise dans les cas prévus à l'article 100.
8. Faire opérer les mutations (immeubles, comptes bancaires, véhicules, parts sociales) au nom des héritiers.

Conclusion et exhortation (10 minutes avec les questions)

Le droit coutumier a longtemps organisé la vie de nos communautés, et il garde une place dans la culture, les rites et la solidarité familiale. Mais en matière de succession, il a perdu toute force obligatoire depuis 1964, et les lois de 2019 et 2020 ont encore renforcé les droits du conjoint et des enfants. Aujourd'hui, invoquer la coutume pour chasser une veuve ou priver une fille de sa part n'est pas seulement injuste, c'est illégal.

Pour le chrétien, respecter cette loi rejoint l'enseignement biblique. L'Apôtre Paul invite à être soumis aux autorités (Romains 13, verset 1). L'Écriture demande de protéger la veuve et l'orphelin (Jacques 1, verset 27) et d'avoir soin des siens (1 Timothée 5, verset 8). Le livre des Proverbes rappelle que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants (Proverbes 13, verset 22). Et le prophète Ésaïe dit au roi Ézéchias de donner ses ordres à sa maison (Ésaïe 38, verset 1).

Cinq engagements à proposer aux paroissiens

1. Se marier civilement, et ne pas se contenter de la bénédiction religieuse ou de la cérémonie coutumière.
2. Faire établir la filiation de tous ses enfants à l'état civil.
3. Ranger et faire connaître à une personne de confiance l'emplacement des documents importants (titres fonciers, certificats fonciers, comptes, assurances).
4. Rédiger un testament conforme à la loi, en respectant la réserve des héritiers.
5. Au décès d'un proche, refuser de participer au dépouillement d'une veuve ou d'un orphelin, et l'orienter vers le tribunal, un notaire ou un avocat.

Questions fréquentes pour préparer l'échange

Ma belle-famille a pris les papiers de la maison. Que faire ?

Les héritiers sont saisis de plein droit dès le décès (art. 4). Il faut obtenir le jugement constatant la qualité d'héritier (art. 12) et, si les documents ne sont pas restitués, consulter un avocat ou saisir le tribunal. Selon les faits, une plainte pénale peut être envisagée.

Mon mari a eu un enfant avec une autre femme. Cet enfant hérite-t-il ?

Oui, à égalité avec les autres enfants, si sa filiation est établie par reconnaissance ou par jugement (art. 28 de la loi sur les successions et art. 19 de la loi relative à la filiation). Cela ne réduit pas le quart revenant à l'épouse.

Peut-on décider en famille de ne pas partager et de tout laisser à la mère ?

Les héritiers majeurs peuvent s'accorder librement, par exemple en restant dans l'indivision pour un temps limité (art. 82). Mais un héritier ne peut jamais y être contraint, et les droits des mineurs doivent être préservés sous le contrôle du juge.

Puis-je promettre de mon vivant ma maison à l'un de mes enfants ?

Une simple promesse ou une convention sur une succession non encore ouverte est nulle (art. 6). Il faut passer par une donation, un testament ou un partage d'ascendant fait dans les formes de la loi (art. 129), toujours dans le respect de la réserve.

Les biens achetés par ma femme avec son salaire entrent-ils dans la succession de mon père ?

Non. La masse successorale ne comprend que les biens et droits du défunt (art. 13). Les biens personnels du conjoint ou des enfants n'en font pas partie.

Petit lexique

Terme	Définition
De cujus	La personne décédée dont on règle la succession.
Conjoint survivant	L'époux ou l'épouse encore en vie, marié civilement avec le défunt et non séparé de corps.
Réserve héréditaire	Part des biens que la loi garantit à certains héritiers et dont le défunt ne peut pas les priver.
Quotité disponible	Part des biens dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament.
Représentation	Mécanisme par lequel les descendants d'un héritier décédé avant le défunt prennent sa place.
Indivision	Situation dans laquelle plusieurs héritiers sont ensemble propriétaires des mêmes biens avant le partage.
Recel successoral	Fait de cacher ou de détourner des biens de la succession, sanctionné par la perte de sa part sur ces biens.
Bénéfice d'inventaire	Acceptation qui limite le paiement des dettes à la valeur des biens reçus.

Fiche mémo à remettre aux paroissiens

Succession en Côte d'Ivoire. L'essentiel en une page.

Thème	À retenir
La règle de base	La succession est réglée par la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019. La coutume ne peut pas priver un héritier de ses droits.
Conjoint et enfants	Le conjoint marié civilement reçoit 1/4. Les enfants se partagent 3/4 à parts égales.
Sans enfant	Le conjoint reçoit 1/2, les père et mère (ou à défaut les frères et sœurs) 1/2.
Égalité des enfants	Filles et garçons, aînés et cadets, enfants de différentes unions ou nés hors mariage reconnus héritent à égalité.
Mariage	Seul le mariage civil compte pour hériter comme conjoint.
Testament	Avec des enfants, on peut léguer librement 1/4 de ses biens. Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de sa main.
Ministres du culte	Ils ne peuvent pas recevoir un don ou un legs fait pendant la dernière maladie de la personne qu'ils assistent.
Dettes	On peut accepter sous bénéfice d'inventaire ou renoncer, au greffe du tribunal. Délai de 5 ans pour choisir.
Prouver sa qualité	Le jugement constatant la qualité d'héritier est rendu par le tribunal du dernier domicile du défunt.
Logement	Le conjoint peut demander l'attribution du logement familial.
Où s'adresser	Greffe du tribunal, notaire, avocat, commissaire de justice, services d'aide juridictionnelle et cliniques juridiques.

Ce document est un support d'information générale établi à partir des textes publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, en l'état du droit au 1er novembre 2026. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation familiale doit être examinée par un professionnel du droit.